

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 43CoPv/10/2023
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6120386576
Dátum vydania rozhodnutia: 14. 09. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Miriam Kamenská
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2023:6120386576.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Miriam Kamenskej, členov senátu JUDr. Mariána Blahu a JUDr. Márie Kubincovej, PhD. v spore žalobcu Balance Centrum s. r. o., IČO: 48137634, so sídlom Orenburská 50, 821 06 Bratislava, v konaní zast. Bukovinský & Chlipala, s. r. o., advokátska kancelária, IČO: 35 918098, so sídlom Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, proti žalovanému MEDIBALANCE s.r.o., IČO: 50 219791, so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, v konaní zast. Mgr. Michaela Janečková, advokátka, IČO: 40 373258, so sídlom Osuského 1651/32, 851 03 Bratislava, o zdržanie sa porušovania známkových práv a nekalosúťažného konania, o odstránenie následkov porušovania, o zaplatenie zmluvnej pokuty a o poskytnutie primeraného zadosťučinenia, o odvolaní žalovaného proti rozhodnutiu Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 12CbPv/20/2020-643 zo dňa 1. decembra 2022, takto

r o z h o d o l :

I. Rozhodnutie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 12CbPv/20/2020-643 zo dňa 1. decembra 2022 v napadnutom výroku III. **p o t v r d z u j e .**

II. Žalobcovi **p r i z n á v a** proti žalovaného nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100%.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozhodnutím súd prvej inštancie:

- vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zdržať sa používania označenia „metabolic balance“ v súvislosti s ponukou, distribúciou, skladovaním, nákupom, predajom a reklamou produktov, doplnkov, zariadení a služieb v oblasti zdravého životného štýlu, výživy, stravovania, telesnej kultúry a dietetického poradenstva;
- vo výroku II. uložil žalovanému povinnosť zdržať sa predaja alebo vývoja vlastných nutričných plánov alebo programov založených na báze krvných výsledkov a predaja nutričných plánov alebo programov tretích osôb založených na báze krvných výsledkov;
- vo výroku III. uložil žalovanému povinnosť do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- Eur, s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne od 03.10.2020 do zaplatenia;
- vo výroku IV. žalobu v časti o uloženie povinnosti žalovanému zaplatiť žalobcovi primerané zadosťučinenie v peniazoch vo výške 15.000,- Eur zamietol;
- vo výroku V. zrušil uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 10CbPv/18/2020-400 zo dňa 28.08.2020;
- vo výroku VI. rozhodol, že žalobca má nárok na náhradu trov konania od žalovaného v rozsahu 50%, a to do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia o výške náhrady trov, o ktorej rozhodne samostatným uznesením vyšší súdny úradník.

2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobou doručenou dňa 05.10.2020 v znení jej zmeny zo dňa 27.08.2021 žalobca sa domáhal nárokov z titulu porušovania známkových práv a nekalosúťažného konania, keď podstatou tvrdení žalobcu v spore bolo, že aj po ukončení Zmluvy o spolupráci zo dňa 08.12.2015 v znení jej dodatkov žalovaný naďalej používal ochrannú známku, resp. označenie „metabolic balance“ a naďalej ponúkal, prezentoval, propagoval a poskytoval služby predaja alebo vývoja vlastných nutričných plánov alebo programov založených na báze krvných výsledkov, a to na webových stránkach www.medibalance.sk, www.zuzanaliskova.sk, facebookovom profile žalovaného, YouTube kanáli žalovaného, LinkedIn profile, čím sa mal dopustiť porušenia práv k ochrannej známke, ako aj nekalosúťažného konania.

3. Súd prvej inštancie mal z vykonaného dokazovania nepochybne preukázané, že na základe licenčnej zmluvy z 01.01.2017 žalobca je držiteľom výlučnej licencie na používanie označenia „metabolic balance“, akýchkoľvek registrovaných alebo neregistrovaných ochranných známk obsahujúcich označenie „metabolic balance“ a výživového programu Metabolic Balance® na území Slovenskej republiky, ako aj jediným subjektom oprávneným udeľovať sublicencie tretím osobám a mal preukázané, že žalobcova aktívna vecná legitímácia je daná, keď ako držiteľ výlučnej licencie v zmysle čl. 25 ods. 3 Nariadenia o ochrannej známke EÚ môže aj sám iniciovať konanie týkajúce sa uplatňovania práv vyplývajúcich z porušovania ochrannej známky a keď žalobca predložil aj súhlas majiteľa ochrannej známky.

4. Súd prvej inštancie na základe obrany žalovaného dospel k záveru, že konkurenčná doložka dojednaná stranami v § 5 Dodatku č. 2 zo dňa 09.12.2016 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08.12.2015 je dojednaná platne, keď žalovaný argumentujúc uznesením Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4Obdo/17/2016 zo dňa 30.09.2016 a nálezom Ústavného súdu SR III. ÚS 101/2020-56 zo dňa 12.11.2020 namietal platnosť konkurenčnej doložky z dôvodu absencie podstatných náležitostí vymedzených v § 672a Obchodného zákonníka, z dôvodu, že presahuje zákonom najviac prípustnú dobu obmedzenia a predstavuje neprimerané obmedzenie žalovaného. Súd prvej inštancie sa s tvrdeniami žalovaného nestotožnil vzhľadom na skutočnosti, že v súdnej veci sa jedná o spor medzi obchodnými spoločnosťami, medzi ktorými vznikol vzťah na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci, ktorej obsahom bol dojednaný zákaz konkurencie, s ktorým bol žalovaný riadne oboznámený a takto formulovaný zákaz konkurencie sám podpísal. Podľa súdu prvej inštancie argumentácia žalovaného založená na jednotlivých častiach nálezu Ústavného súdu neobstoí, nakoľko sa týkal konania, v ktorom v konaní pred súdom v postavení žalovaného vystupoval iný subjekt ako obchodná spoločnosť, spolupráca medzi subjektami prebiehala v neporovnateľne kratšom období ako spolupráca medzi žalobcom a žalovaným. Zároveň v porovnaní s obsahom dojednaného zákazu konkurencie v konaní, ktorého sa týkalo rozhodnutie a ktorý bol dojednaný len odkazom na všetky zapísané predmety činnosti žalobcu, v Zmluve o spolupráci a Dodatku č. 2 bol zákaz konkurencie dojednaný konkrétne a úzko. Týkal sa najmä predaja, vývoja vlastných nutričných plánov alebo programov založených na báze krvných výsledkov a nejednalo sa tak o zákaz pôsobenia v celej oblasti podnikania žalovaného. Súd prvej inštancie poukázal aj na to, že ustanovenie § 672a Obchodného zákonníka bolo transponované Smernicou Rady z 18. 12. 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa obchodných zástupcov, čo vylučuje aplikáciu ustanovenia na sporný prípad, keď žalovaný nevystupoval vo vzťahu k žalobcovi v postavení obchodného zástupcu. Nakoľko v súdnej veci sa jedná o vzťah medzi obchodnými spoločnosťami bolo ich slobodnou vôľou, akým spôsobom a v akom znení si dojednávajú konkurenčnú doložku, ktorá ich bude obmedzovať počas, prípadne po skončení ich vzájomnej spolupráci. Hoci žalovaný uviedol, že nemohol zasahovať a korigovať znenie konkurenčnej doložky uvedenej v zmluve a dodatku, nič mu nebránilo, aby v prípade, ak konkurenčnú doložku považoval za príliš prísnu, prípadne neakceptovateľnú, aby prejavil svoju vôľu a nesúhlas s jej znením a zmluvu, resp. dodatok nepodpísal.

5. Podľa súdu prvej inštancie žalovaný bol na základe platne dojednanej konkurenčnej doložky viazaný zmluvne dohodnutým zákazom konkurencie, a to aj po ukončení Zmluvy o spolupráci po dobu 3 rokov, t.j. do 31.12.2022, pričom zákaz konkurencie sa v celom rozsahu vzťahoval aj na spriaznené osoby s žalovaným. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalovaný dlhodobo a preukázateľne porušoval zmluvne dohodnutý zákaz konkurencie a k porušovaniu dochádzalo tým, že žalovaný preukázateľne a dlhodobo používal označenie „metabolic balance“ v období po ukončení zmluvného vzťahu so žalobcom pri ponúkaní a propagácii svojej činnosti, a to najmä na webových stránkach www.medibalance.sk; www.zuzanaliskova.sk; facebookovom profile žalovaného; YouTube kanáli žalovaného; LinkedIn profile; billboardoch a zároveň predával, resp. vyvíjal nutričné plány založené na báze krvných výsledkov, keď z predložených dôkazov vyplývalo, že takúto činnosť ponúkal, vykonával a prezentoval sa ňou.

6. Súd prvej inštancie potom dospel súd k záveru, že žalovaný pri výkone svojej činnosti spočívajúcej v poskytovaní výživového poradenstva používa, resp. používal označenie „metabolic balance“, a to bez súhlasu majiteľa ochrannej známky EÚ č. 006151799, čím dochádza k porušovaniu práv k ochrannej známke žalobcu, čo je porušením čl. 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie, a preto uložil žalovanému povinnosť zdržať sa používania označenia „metabolic balance“ v súvislosti s ponukou, distribúciou, skladovaním, nákupom, predajom a reklamou produktov, doplnkov, zariadení a služieb v oblasti zdravého životného štýlu, výživy, stravovania, telesnej kultúry a dietetického poradenstva (výrok I. rozhodnutia). Používaním označenia „metabolic balance“, ako aj propagáciou a prezentáciou svojej činnosti, pri ktorej žalovaný uvádzal, že vykonáva výživové poradenstvo, prípadne diagnostiku cez vzorku krvi, žalovaný porušil zmluvne dojednaný zákaz konkurencie a dopustil sa zároveň nekalosúťažného konania v zmysle § 44, § 47 Obchodného zákonníka, a preto súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zdržať sa predaja, prípadne vývoja vlastných nutričných plánov alebo programov založených na báze krvných výsledkov a predaja nutričných plánov alebo programov tretích osôb založených na báze krvných výsledkov (výrok II. rozhodnutia). Pretože žalovaný na základe uvedeného porušil svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z § 5 písm. a) a c) Zmluvy o spolupráci, čím porušil zmluvne dojednaný zákaz konkurencie, vznikol žalobcovi aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa § 5 ods. 4 zmluvy v celkovej výške 50.000,- Eur, t.j. 2 x 25.000,- Eur za jednotlivé porušenia (výrok III. rozhodnutia), keď nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty bol dojednaný zmluvne medzi žalobcom a žalovaným, žalovaný mal vedomosť o povinnostiach, v prípade porušenia ktorých bude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu a rovnako tak mal vedomosť aj o výške zmluvnej pokuty za jednotlivé porušenie, pričom ak žalovaný nesúhlasil so zmluvne stanovenou výškou zmluvnej pokuty, prípadne porušeniami povinností, na ktoré je naviazaná, mohol vyjadriť svoju nevôľu pri podpise zmluvy.

7. Súd prvej inštancie zamietol nárok žalobcu na priznanie primeraného finančného zadosťučinenia vo výške 15.000,- Eur (výrok IV. rozhodnutia), keď zvážil všetky okolnosti, a to najmä činnosť žalovaného, o ktorej nebolo preukázané, že by žalovaný po ukončení zmluvnej spolupráce so žalobcom naďalej aktívnym konaním využíval označenie „metabolic balance“ v tom, aby poskytoval klientom služby žalobcu a keď povinnosti uložené vo výrokoch I., II. a III. považoval za dostatočné, a teda postačovali miernejšie prostriedky reparácie do zásahu práv žalobcu žalovaným.

8. Súd prvej inštancie žalobe žalobcu vo veci samej vyhovel, a preto v súlade s § 337 ods. 3 CSP rozhodol aj o zrušení uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 10CbPv/18/2020-400 zo dňa 28.08.2020, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie (výrok V. rozhodnutia).

9. Súd prvej inštancie o trovách konania rozhodol tak, že žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania od žalovaného v rozsahu 50% (75% - 25%), keď žalobca mal v konaní úspech v pomere 75%, t.j. bol úspešný v 3 uplatnených nárokoch a žalovaný v pomere 25%, t.j. úspech vo vzťahu k jednému nároku (výrok VI. rozhodnutia).

10. V zákonom stanovenej lehote podal žalovaný proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie v rozsahu výroku III. odvolanie z odvolacích dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. f), h) zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), a teda z dôvodu, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhol, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie v napadnutom výroku III zmenil tak, že žalobu v časti o uloženie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- Eur zamietla.

11. Žalovaný v odvolaní uviedol, že vo vzťahu k zákazu konkurencie podľa § 5 Zmluvy o spolupráci v znení neskorších dodatkov vo svojom vyjadrení k žalobe uviedol, že ak má dôjsť k dojednaniu konkurenčnej doložky medzi podnikateľmi, jej rozsah musí byť v súlade s § 672a Obchodného zákonníka a žalovaný na podporu tohto svojho tvrdenia zároveň poukázal na ods. 4 a ods. 5 uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 30.09.2016, sp.zn. 4Obdo/17/2016, pričom podľa vedomostí žalovaného názor na uplatnenie kritérií inštitútu konkurenčnej doložky podľa § 672a Obchodného zákonníka aj konkurenčné doložky dojednané v iných zmluvných typoch, prezentovaný konštatovaným uznesením, nebol prekonaný a aj zo súasných rozhodnutí viacerých súdov nižšieho stupňa vyplýva, že prezentovaný názor Najvyššieho súdu SR naďalej akceptujú a v prípade konkurenčných doložiek

dojednaných v iných zmluvách, ako zmluva o obchodnom zastúpení, aplikujú kritériá konkurenčnej doložky podľa § 672a Obchodného zákonníka. Žalovaný pritom citoval z rozsudku Okresného súdu Prešov zo dňa 17.02.2021, sp.zn. 24Cb/98/2020-86; rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 18.05.2021, sp.zn. 21Cob/109/2020; rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 07.07.2021, sp.zn. 8Cb/61/2019; rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 14.04.2020, sp. zn. 24Cb/2/2021; rozsudku Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.11.2021, sp.zn. 22Cb/33/2021; rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 30.06.2017, sp.zn. 16Cob/208/2017; rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 18.10.2017, sp.zn. 13Cob/75/2017; rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 20.11.2018, sp.zn. 7Cob/56/2018 s tým, že aj na konkurenčné doložky dojednané podnikateľskými subjektami v súvislosti s inou zmluvou ako zmluva o obchodnom zastúpení, sa bude aplikovať § 672a Obchodného zákonníka v tom zmysle, že kritériá, ktoré boli dohodnuté zmluvnými stranami musia (napriek ich zmluvnej voľnosti) byť v súlade s podstatnými kritériami (náležitosťami) zadefinovanými v ustanovení § 672a Obchodného zákonníka. Absencia niektorého kritéria, neurčitost' niektorého kritéria, či nesúlad niektorého kritéria dohodnutej konkurenčnej doložky s kritériami obsiahnutými v § 672a Obchodného zákonníka, je dôvodom absolútnej neplatnosti celej konkurenčnej doložky z dôvodu jej rozporu so zákonom a súd je povinný na túto neplatnosť prihliadať.

12. Žalovaný uviedol, že konkurenčná doložka dojednaná medzi žalobcom a žalovaným nespĺňa hneď niekoľko podstatných náležitostí konkurenčnej doložky podľa § 672a Obchodného zákonníka, keďže v nej nie je určený územný rozsah aplikácie zákazu konkurenčnej činnosti, prípadne nie je určený ani okruh osôb, ktorých sa konkurenčný zákaz týka a naopak zákaz konkurenčnej činnosti bol dojednaný až na 3 roky od ukončenia Zmluvy o spolupráci. Napriek skutočnosti, že zo samotnej Zmluvy o spolupráci v znení jej dodatkov by mohlo vyplývať územné obmedzenie pre poskytovanie služieb žalovaným, a to na územie Slovenskej republiky, samotná konkurenčná doložka neobsahuje žiadne určenie územia, na ktoré by sa zákaz konkurencie mal vzťahovať. Nakoľko predmetná konkurenčná doložka neobsahuje ani určenie okruhu osôb, ako alternatívy k určeniu územia, je zjavné, že v konkurenčnej doložke absentuje podstatná náležitosť, t.j. určenie územia alebo okruhu osôb, ktorá skutočnosť spôsobuje spornosť konkurenčnej doložky. Aj časové vymedzenie konkurenčnej doložky predstavuje neprimerané obmedzovanie žalovaného, keďže je v rozpore s maximálnou dobou zákazu vykonávania konkurenčnej činnosti stanovenou v § 672a Obchodného zákonníka na dva roky. Pokiaľ by súd prvej inštancie vec správne právne a skutkovo posúdil, musel by dôjsť k názoru, že dojednaná konkurenčná doložka je neplatná aj z dôvodu neurčitosti v zmysle § 37 Občianskeho zákonníka. Na rozdiel od súdu prvej inštancie má žalovaný za to, že konkurenčná doložka nebola dojednaná „konkrétne a úzko“. V neposlednom rade takýto „neohraničený“ zákaz konkurencie v neprimeranej miere obmedzuje žalovaného v jeho ústavnom práve vykonávať podnikateľskú činnosť. Podľa žalovaného pokiaľ ide o Nález Ústavného súdu SR III. ÚS 101/2020-56 z 12.11.2020, i napriek tomu, že skutkové okolnosti ústavným súdom posudzovaného prípadu neboli totožné, jednotlivé názory ústavného súdu sa nepochybne vzťahujú aj na spornú konkurenčnú doložku. Vzhľadom na neplatnosť konkurenčnej doložky, a teda neexistenciu povinnosti žalovaného dodržiavať zmluvne dojednaný zákaz konkurencie, zo strany žalovaného nedošlo a ani nemohlo dôjsť k žalobcom tvrdeným porušeniam zmluvného zákazu konkurencie, a preto žalobcovi nemohlo vzniknúť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

13. Žalovaný ďalej v odvolaní uviedol, že ak by sa odvolací súd napriek uvedenému stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že konkurenčná doložka bola dojednaná platne, má žalovaný za to, že v takomto prípade je namieste uplatnenie moderačného práva súdu v zmysle § 301 Obchodného zákonníka a zníženie neprimerane vysokej zmluvnej pokuty uplatnenej žalobcom. Súd prvej inštancie rozhodnutie o uložení povinnosti žalovanému zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu v plnej výške odôvodnil v zásade len tým, že vzhľadom na jej zmluvné dojednanie medzi obchodnými spoločnosťami považuje výšku uplatneného nároku za dôvodnú. Napriek opakovaným námietkam žalovaného voči primeranosti zmluvnej pokuty a návrhu na aplikáciu § 301 Obchodného zákonníka, sa súd prvej inštancie možnosťou moderácie zmluvnej pokuty vôbec nezaoberal. Podľa žalovaného v súdnej veci je pritom vyčíslenie hodnoty zabezpečovanej povinnosti nemožné, prípadne je možné len s nepomernými ťažkosťami. Rovnako nie je možné primeranosť zmluvnej pokuty odvodzovať ani od výšky škody, nakoľko túto si žalobca v žalobe neuplatnil a ani nepreukázal je vznik a výšku. V súdnej veci sa mal súd pri posudzovaní primeranosti výšky zmluvnej pokuty zaoberať všetkými relevantnými okolnosťami prípadu. Podľa žalovaného sú takými okolnosťami najmä, že dojednaný zákaz konkurenčnej činnosti je nevyvážený; návrh znenia Dodatku č. 2 vypracoval výlučne žalobca; k porušeniu povinnosti nepoužívať označenie „metabolic balance“ došlo výlučne nedopatrením, keď bolo ponechaných niekoľko ojedinelých

odkazov na ochrannú známku, resp. označenie „metabolic balance“ na webových stránkach a sociálnych sieťach; zmluvná pokuta čo i len za jedno porušenie zákazu konkurencie vo výške 25.000,- Eur je pre žalovaného likvidačná; priznanie zmluvnej pokuty v plnej výške bude viesť k neprimeraným ziskom žalobcu a žalovaný poukázal na pojednávaní dňa 01.12.2020 na neprimeranosť zmluvných pokút vzhľadom k výnosom tak žalovaného, ako aj žalobcu.

14. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu navrhol, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie v napadnutom výroku III. potvrdil a žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. Žalobca poukázal na to, že žalovaný veľkú časť odvolania venuje sumarizácii toho, čo vyplýva z doterajšieho priebehu konania pred súdom prvej inštancie, citoval zo svojej procesnej obrany a z ním už skôr označenej judikatúry, pričom v tejto časti odvolania žalovaný nič nové neuviedol. Pokiaľ žalovaný citoval rôzne rozhodnutia okresných a krajských súdov, v žiadnom prípade nemožno hovoriť o ustálenej praxi najvyšších súdnych autorít v zmysle článku 2 ods. 2 CSP. Pokiaľ ide o uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30.09.2016, sp.zn. 4Obdo/17/2016, toto nikdy nebolo publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, ide o ojedinelé rozhodnutie, ktoré navyše argumentačne nemôže obstáť, keď Najvyšší súd úplne opomenul, že ustanovenie § 672a sa do Obchodného zákonníka dostalo v roku 2001 transpozíciou Smernice Rady z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov (86/653/EHS). Ustanovenie § 672a Obchodného zákonníka nie je výsledkom autonómnej legislatívnej aktivity slovenského zákonodarcu a európsky zákonodarca jednoznačne vymedzil účel a rozsah tejto harmonizácie, a to pomerne úzko. Za týchto okolností by analogická aplikácia na akékoľvek iné vzťahy medzi podnikateľmi bola v rozpore s európskym právom. S ohľadom na vymedzenie spolupráce zmluvných strán podľa Zmluvy o spolupráci je zrejmé, že žalovaný nebol obchodným zástupcom žalobcu, napokon to žalovaný ani nikdy netvrdil a neuvádzal to ani v odvolaní.

15. Žalobca poukázal aj na ustanovenie § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka s tým, že ustanovenia upravujúce v hlave II. tejto časti zákona jednotlivé typy zmlúv sa použijú len (!) na zmluvy, ktorých obsah dohodnutý stranami zahŕňa podstatné časti zmluvy ustanovené v základnom ustanovení pre každú z tých zmlúv. Ide o kogentné ustanovenie Obchodného zákonníka v zmysle § 263 Obchodného zákonníka. Prípadné výnimky z tohto základného pravidla nemožno dojednať zmluvne, ale musí ich upravovať samotný Obchodný zákonník, inak sa inštitúty jedného zmluvného typu nesmú uplatňovať na iný zmluvný typ, resp. „atyp“ v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. A takéto výnimky Obchodný zákonník aj obsahuje, napr. § 589, § 590, § 652 ods. 5, § 762 Obchodného zákonníka. Ak by slovenský zákonodarca mal v úmysle zaviesť analogickú aplikáciu § 672a Obchodného zákonníka na právne vzťahy mimo obchodného zastúpenia, musel by tak urobiť uvedeným spôsobom, čo sa nestalo.

16. Podľa žalobcu analogická aplikácia § 672a Obchodného zákonníka v súdnej veci vôbec neprichádza do úvahy. Predovšetkým neexistuje žiadna domnelá „medzera v práve“, ktorá by sa ňou mala „vyplniť“. Európsky a slovenský zákonodarca kogentnou úpravou konkurenčných doložiek normoval len tie právne vzťahy, kde to považoval za potrebné s cieľom takto zabezpečiť rovnováhu v prirodzene nerovnom postavení zmluvných strán, pričom popri obchodnom zastúpení sa to prejavuje osobitne v pracovnom práve. Mimo týchto oblastí sa uplatňuje zmluvná sloboda, ktorá je najširšia v obchodnom práve, kam spadá vzťah medzi žalobcom a žalovaným na základe Zmluvy o spolupráci. S výnimkou špecifického zmluvného typu obchodného zastúpenia žiadny zákon neobmedzuje podnikateľov v tom, ako konkrétne si dohodnú konkurenčnú doložku, ktorá ich bude obmedzovať počas, resp. po skončení vzájomnej spolupráce. Súkromnoprávny limit tu pre podnikateľov predstavuje len zásada poctivého obchodného styku a tá v tomto spore ani nebola nastolená zo strany žalovaného. Verejnoprávnym limitom by hypoteticky mohol byť len zásah Európskej komisie alebo Protimonopolného úradu SR, žiadne z týchto hypotetických obmedzení v súdnej veci neprichádza do úvahy a žalovaný ich aplikáciu ani nenavrhuje, resp. nespomína.

17. Žalobca poukázal na to, že žalovaný ako podnikateľ v rámci svojej zmluvnej autonómie dobrovoľne súhlasil so zmluvnými podmienkami obsiahnutými v Zmluve o spolupráci, vrátane konkurenčnej doložky. Žalovaný síce v odvolaní naznačuje svoje údajne neprimerané obmedzenie, nevyvážanie či zásah do práva na slobodné podnikanie, avšak jeho jediným zdôvodnením v tomto smere je referencia na zákonné kritéria konkurenčnej doložky uvedená v § 672a Obchodného zákonníka. Pokiaľ ide o územné vymedzenie, Zmluva o spolupráci pokrývala celé územie Slovenskej republiky a to isté územné vymedzenie sa vzťahovalo aj na konkurenčnú doložku, žiadny iný výklad nemôže obstáť. Žalovaný

prítom porušil konkurenčnú doložku v prvom roku jej trvania. Podľa žalobcu ústavné právo žalovaného vykonávať podnikateľskú činnosť, nebolo v neprimeranej miere obmedzené a v tomto smere žalovaný v odvolaní ponúka len formálne argumenty. Podľa žalobcu možno poukázať ďalej na skutočnosť, že Dodatok č. 2, ktorým bolo znenie konkurenčnej doložky aktualizované a zavedená aj zavedená zmluvná pokuta za porušenie záväzkov, bol uzavretý po roku od začatia vzájomnej spolupráce. Možno tiež dať do pozornosti, že žalobca Dodatok č. 2 predložil žalovanému v nadväznosti na aktualizované licenčné podmienky zo strany majiteľa ochranných známk EU.

18. Žalobca odmieta snahu žalovaného, že zmluvná pokuta je neprimerane vysoká a podľa žalobcu argumentácia žalovaného pre moderáciu zmluvnej pokuty nemôže obstať.

19. Žalovaný v odvolacej replike poukázal na to, že právoplatnosť ostatných odvolaní nenapadnutých výrokov nebráni posúdeniu otázky platnosti konkurenčnej doložky a s tým súvisiaceho posúdenia oprávnenosti nároku žalobcu na zmluvnú pokutu.

20. Žalobca po doručení odvolacej repliky žalovaného už odvoláciu dupliku neuplatnil.

21. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací bol pri rozhodovaní o odvolaní viazaný rozsahom odvolania (§ 379 CSP) a odvolacími dôvodmi (§ 380 CSP). Pretože nebolo potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie a nevyžadoval to dôležitý verejný záujem, na prejednanie odvolania odvolací súd pojednávanie nenariadil (§ 385 ods. 1 CSP). Odvolací súd rozsudok verejne vyhlásil dňa 14.09.2023, keď miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku oznámil na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke Krajského súdu v Banskej Bystrici (§ 378 ods. 1 a § 219 ods. 1, 3 CSP).

22. Odvolací súd dokazovanie nezopakoval a nedoplnil, preto bol podľa § 383 CSP viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie.

23. Z obsahu spisu súdu prvej inštancie vyplýva, že dňa 08.12.2015 žalobca ako poskytovateľ licencie a spoločnosť Work in Balance s.r.o. Bratislava, IČO: 47 878 851 ako poradca uzavreli v písomnej forme Zmluvu o spolupráci.

24. Dňa 01.04.2016 zmluvné strany uzavreli Prvý dodatok zmluvy, ktorým boli všetky práva a povinnosti poradcu zo Zmluvy o spolupráci postúpené na nového poradcu, ktorým sa stal žalovaný.

25. Dňa 09.12.2016 zmluvné strany uzavreli Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08.12.2015, ktorým okrem iného sa dohodli, že § 5 (Zákaz konkurencie) sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením, a to:

1. Poradca sa zaväzuje, že sa zdrží:

a) využívania know-how. Ktoré mu je poskytnuté na základe tejto Zmluvy ako aj majetkových práv nad rámec mu umožnený touto Zmluvou; zároveň sa Poradca zaväzuje, že neumožní akýmkoľvek tretím osobám využiť know-how získané na základe tejto Zmluvy;

b) napodobňovania, zmien alebo ďalšieho vývoja know-how, ktoré mu bolo poskytnuté na základe tejto Zmluvy, nevynímajúc spôsob prístupu Poradcu k metabolickému programu Majiteľa Ochranej známky a všetky informácie týkajúce sa metabolického programu Majiteľa Ochranej známky, zároveň je Poradca povinný zdržať sa použitia tretích osôb na vývoj a/alebo predaj akéhokoľvek iného metabolického programu na základe metabolického programu Majiteľa Ochranej známky;

c) predaja alebo vývoja vlastných nutričných plánov alebo programov založených na báze krvných výsledkov

d) predaja nutričných plánov alebo programov tretích osôb založených na báze krvných výsledkov;

e) vývoja, predaja a/alebo riadenia programov konkurenčných subjektov ako napríklad „Weight Watchers“, „Svet Zdravia“, a/alebo

f) propagácie a/alebo predaja výživových doplnkov a/alebo liečiv, v súvislosti s programom látkovej premeny Majiteľa Ochranej známky metabolic balance“ a/alebo plnením voči jeho klientom. Výnimku tvoria produkty preukázateľne zlučiteľné s metabolickým programom metabolic balance®.

2. Poradca berie na vedomie a súhlasí, že zákaz konkurencie v rozsahu podľa tohto § 5 sa týka aj všetkých osôb, ktoré sú v zmysle Obchodného zákonníka považované za spriaznené osoby.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zákaz konkurencie podľa tohto § 5 platí počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a tri roky po ukončení tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

4. Poradca vyhlasuje, že v prípade, ak poruší svoju povinnosť zákazu konkurencie vyplývajúcu z tohto § 5 tejto Zmluvy, Poradca je povinný zaplatiť Poskytovateľovi licencie zmluvnú pokutu vo výške 25.000,00 Eur za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta podľa tohto § 5 ods. 4 je splatná do troch dní od doručenia výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty Poskytovateľovi licencie podľa tejto Zmluvy nie je dotknuté právo Poskytovateľa licencie na náhradu škody, ktorá vznikla porušením povinnosti Poradcu, a to v plnej výške škody.

26. Písomným úkonom zo dňa 15.11.2019 žalobca Zmluvu vypovedal, v dôsledku čoho ku dňu 31.12.2019 došlo medzi stranami k ukončeniu Zmluvy.

27. Odvolací súd preskúmal rozhodnutie súdu prvej inštancie v rozsahu a z dôvodov uvedených žalovaným v odvolaní a dospel k záveru, že súd prvej inštancie na základe vykonaných dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam a vec správne právne posúdil, keď vyhovel žalobe žalobcu v časti o zaplatenie sumy 50.000,- Eur titulom zmluvnej pokuty dojednanej stranami za porušenie zmluvne dohodnutého zákazu konkurencie žalovaným a v konaní na súde prvej inštancie odvolací súd nezistil ani vady procesných podmienok.

28. Odvolací súd sa podľa § 387 ods. 2 CSP v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia súdu prvej inštancie a len na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia a s poukazom na obsahové vymedzenie odvolania žalovaného dopĺňa ďalšie dôvody, pričom vyhodnocuje iba tie námietky a argumenty, ktoré majú význam pre rozhodnutie (napr. Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 78/95 zo dňa 16.03.2005).

29. Podanou žalobou sa žalobca proti žalovanému domáhal aj zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 2 x 25.000,- Eur za porušenie zmluvne dohodnutého zákazu konkurencie podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) Zmluvy o spolupráci zo dňa 08.12.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.12.2016 (ďalej aj len „Zmluva“), keď po zániku Zmluvy žalovaný používal ochrannú známku, resp. označenie „metabolic balance“ a predával, resp. vyvíjal vlastné nutričné plány alebo programy založené na báze krvných testov.

30. Pri posudzovaní dôvodnosti nároku žalobcu na zmluvnú pokutu súd prvej inštancie dospel k záveru, že konkurenčná doložka bola dojednaná platne, keď v Zmluve bol zákaz konkurencie dojednaný konkrétne a úzko, a teda neobstojí argumentácia žalovaného založená na jednotlivých častiach nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 101/2020-56 zo dňa 12.11.2020 a ustanovenie § 672a Obchodného zákonníka bolo transportované Smernicou Rady z 18.12.1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa obchodných zástupcov, čo vylučuje aplikáciu ustanovenia na posudzovanú vec, keďže žalovaný nevystupoval vo vzťahu k žalobcovi v postavení obchodného zástupcu a nakoľko v posudzovanej veci sa jedná o vzťah medzi obchodnými spoločnosťami, bolo ich slobodnou vôľou, akým spôsobom a v akom znení si dojednávajú konkurenčnú doložku, ktorá ich bude obmedzovať počas, prípadne po skončení ich vzájomnej spolupráce.

31. Žalovaný v odvolaní považoval za nesprávny záver súdu prvej inštancie, že konkurenčná doložka bola dojednaná platne a s poukazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4Obdo/17/2016 zo dňa 30.09.2016, ktorý názor nebol prekonaný, mal za to, že aj na konkurenčné doložky dojednané podnikateľskými subjektami v súvislosti s inou zmluvou, ako zmluva o obchodnom zastúpení, sa bude aplikovať § 672a Obchodného zákonníka v tom zmysle, že kritériá, ktoré boli dohodnuté zmluvnými stranami musia (napriek ich zmluvnej voľnosti) byť v súlade s podstatnými kritériami (náležitosťami) zadanými v ustanovení § 672a Obchodného zákonníka a v súdnej veci konkurenčná doložka je absolútne neplatná nielen pre rozpor s § 672a Obchodného zákonníka, keďže neobsahuje žiadne určenie územia alebo okruhu osôb a časové vymedzenie predstavuje neprimerané obmedzovanie žalovaného, ale konkurenčná doložka je absolútne neplatná aj z dôvodu neurčitosti v zmysle § 37 Občianskeho zákonníka, a to vzhľadom na absenciu dojednania o území, resp. určenia osôb, na ktoré sa má vzťahovať a v neposlednom rade takýto „neohraničený“ zákaz konkurencie v neprimeranej miere obmedzuje žalovaného v jeho ústavnom práve vykonávať podnikateľskú činnosť a podľa žalovaného na spornú konkurenčnú doložku sa nepochybne vzťahujú jednotlivé názory prezentované v Náleze Ústavného súdu SR sp.zn. III. ÚS 101/2020.

32. V konaní nebolo sporným, že vzťah medzi žalobcom a žalovaným založený Zmluvou o spolupráci zo dňa 08.12.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.12.2016 (ďalej aj len „Zmluva“) bol vzťahom medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, a teda bol obchodným záväzkovým vzťahom podľa § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka. Sporným tiež v konaní nebolo, že v § 5 Zmluvy strany dojednali zákaz konkurencie a súčasne v § 5 bod 4 Zmluvy žalovaný ako poradca vyhlásil, že v prípade, ak poruší svoju povinnosť zákazu konkurencie vyplývajúcu z tohto § 5 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť žalobcovi ako poskytovateľovi licencie zmluvnú pokutu vo výške 25.000,- Eur za každé jednotlivé porušenie.

33. Inštitút zákazu konkurencie Obchodný zákonník upravuje v ustanoveniach týkajúcich sa obchodných spoločností (§ 65 Obchodného zákonníka), vo všeobecných ustanoveniach upravujúcich obchodné záväzkové vzťahy Obchodný zákonník inštitút zákazu konkurencie neupravuje a inštitút zákazu konkurencie vo všeobecných ustanoveniach záväzkového práva prípadne neupravuje ani Občiansky zákonník ako lex generalis. V osobitných ustanoveniach o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch však Obchodný zákonník úpravu konkurenčnej doložky obsahuje, a to konkrétne pri úprave zmluvného typu zmluvy o obchodnom zastúpení, keď v ustanovení § 672a ods. 1, 2 upravuje možnosť v zmluve písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného, pričom v prípade pochybností môže súd konkurenčnú doložku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu viac, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného, obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú.

34. V súdnej veci strany uzavreli zmluvu označenú ako Zmluva o spolupráci. Obchodný zákonník zmluvný typ zmluvy o spolupráci neupravuje a zmluvný typ zmluvy o spolupráci prípadne neupravuje ani Občiansky zákonník ako lex specialis. Úprava obsiahnutá v ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka však umožňuje účastníkom uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Zmluva uzavretá medzi žalobcom a žalovaným teda predstavuje tzv. inominátnu zmluvu, t.j. zmluvu nie upravenú zákonom ako zmluvný typ. Hoci i nepomenované zmluvy môžu obsahovať znaky a prvky zmluvy pomenovanej, obsah práv a povinností dohodnutý stranami v Zmluve o spolupráci zo dňa 08.12.2015 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 podstatné časti pre zmluvu o obchodnom zastúpení nezahŕňa, keďže Zmluvou sa žalovaný ako podnikateľ nezaviazal pre žalobcu ako zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene žalobcu a na jeho účet (§ 652 ods. 1 Obchodného zákonníka), ale žalovaný ako poradca sa zaviazal poskytovať poradenstvo a dodávať individuálne plány výživy zostavené na individuálnej báze pre konkrétnych záujemcov, poskytovať špeciálne know-how, ako aj doplnkové výkony na realizáciu zdraviu prospešného programu výživy pre klientov metabolic balance v jeho správe, a to výlučne osobne.

35. Ako vo vyjadrení k odvolaniu poukázal žalobca, aj odvolací súd zdôrazňuje, že podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že ustanovenia upravujúce jednotlivé typy zmlúv podľa Obchodného zákonníka sa použijú len na zmluvy, ktorých obsah dohodnutý stranami zahŕňa podstatné časti zmluvy ustanovené v základnom ustanovení pre každú z týchto zmlúv. Ustanoveniami upravujúcimi jednotlivé typy zmlúv sa pritom rozumejú nielen základné ustanovenia uvedené pre jednotlivé zmluvné typy, t.j. pojmové znaky zmluvy, ale aj všetky ustanovenia týkajúce sa toho ktorého zmluvného typu. Preto, ak zákonná úprava konkurenčnej doložky je obsiahnutá v ustanoveniach upravujúcich zmluvu o obchodnom zastúpení, inštitút konkurenčnej doložky v úprave tak, ako je obsiahnutý v ustanovení § 672a Obchodného zákonníka, sa bez ďalšieho použije len na zmluvu o obchodnom zastúpení. Na tomto mieste, tak ako správne poukázal súd prvej inštancie a ako v odvolaní i na súde prvej inštancie uvádzal aj žalobca, odvolací súd tiež zdôrazňuje, že ustanovenie § 672a sa do Obchodného zákonníka dostalo s účinnosťou od 01.01.2002 transpozíciou článku 20 Smernice Rady z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov (86/653/EHS), čo tiež vedie k záveru, že inštitút konkurenčnej doložky v úprave tak, ako je obsiahnutý v ustanovení § 672a Obchodného zákonníka, sa bez ďalšieho použije len na zmluvu o obchodnom zastúpení. Napokon, ako vo vyjadrení k odvolaniu poukazoval žalobca, aj odvolací súd je toho právneho názoru, že ak by zákonodarca mal v úmysle zaviesť analogickú aplikáciu ustanovenia § 672a Obchodného zákonníka na právne vzťahy mimo obchodného zastúpenia, musel by tak urobiť priamo v úprave Obchodného zákonníka, keďže ustanovenie § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka je kogentným ustanovením (§ 263 ods. 1 Obchodného zákonníka).

36. Obchodný zákonník síce v rámci úpravy obchodných záväzkových vzťahov počíta s konkurenčnou doložkou len v prípade zmluvy o obchodnom zastúpení, ale ako uviedol aj Ústavný súd SR v Náleze sp. zn. III. ÚS 101/2020-56 zo dňa 12. novembra 2020, na ktorý nález poukazoval aj žalovaný, „... žiadne ustanovenie Obchodného zákonníka však zároveň nevylučuje uzavretie konkurenčnej doložky aj pri iných zmluvných typoch, prípadne pri zmluvách nepomenovaných.“. Jedným z najvýznamnejších ustanovení Obchodného zákonníka pri úprave obchodných záväzkových vzťahov je totiž ustanovenie § 263 Obchodného zákonníka, ktoré odráža princíp zmluvnej voľnosti a v zmysle ktorého s výnimkou ustanovení taxatívne uvedených v prvom odseku tohto zákonného ustanovenia a s výnimkou základných ustanovení uvedených pre jednotlivé zmluvné typy Obchodného zákonníka a ustanovení, ktoré ustanovujú povinnú písomnú formu právneho úkonu, strany sa môžu odchýliť od ustanovení Tretej časti Obchodného zákonníka, t.j. časti upravujúcej obchodné záväzkové vzťahy alebo jej jednotlivé ustanovenia vylúčiť. Preto, ak v súdnej veci strany dojednali konkurenčnú doložku, zodpovedá táto vôľa strán princípu zmluvnej voľnosti. Princíp zmluvnej voľnosti však nie je absolútny a neobmedzený, ale ako v konštatovanom Náleze sp. zn. III. ÚS 101/2020-56 zo dňa 12. novembra 2020 uviedol aj Ústavný súd SR v ods. 46: „Zásada zmluvnej voľnosti je v obchodno-právnych vzťahoch dozaista účelná, chcená a opodstatnená, keďže Obchodný zákonník nemôže regulovať celú šírku rôznorodosti obchodno-právnych vzťahov, ktoré vznikajú v rámci hospodárskej súťaže, avšak aj zásada zmluvnej voľnosti má svoje limity a obmedzenia, ktoré môžu byť reflektované práve v posudzovaní právneho úkonu aj cez pravidlá poctivého obchodného styku, či súladu s dobrými mravmi.“ a v ods. 38: „Zásada zmluvnej voľnosti v obchodno-právnom vzťahu má svoje limity, musí byť v súlade so zákonom, nesmie ho obchádzať a aj v prípade absencie zákonnej úpravy nesmie byť v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku (§ 265 Obchodného zákonníka), prípadne s dobrými mravmi (§ 39 Občianskeho zákonníka).“ Podľa ústavného súdu je potrebné týmto spôsobom nahliadať aj na konkurenčnú doložku dojednanú v súlade so zásadou zmluvnej voľnosti k zmluvnému typu, kde konkurenčná doložka nie je výslovne upravená, prípadne k inomínatnej zmluve, majúci pritom na zreteli povahu zmluvného záväzku a jeho účel.“.

37. Odvolací súd je potom toho právneho názoru, že ak v rámci zmluvnej voľnosti strany dojednávajú konkurenčnú doložku aj v inom zmluvnom type ako zmluve o obchodnom zastúpení, súdy môžu dospieť k záveru, že takáto doložka je absolútne neplatná, avšak nie bez ďalšieho len z dôvodu, že konkurenčná doložka nebude mať náležitosti definované v ustanovení § 672a ods. 1 Obchodného zákonníka. Skutočnosť, že konkurenčná doložka dojednaná v inom zmluvnom type ako zmluve o obchodnom zastúpení nemá náležitosti definované v ustanovení § 672a Obchodného zákonníka preto bez ďalšieho nemôže byť hodnotená ako absolútne neplatná pre rozpor s § 672a Obchodného zákonníka alebo obchádzanie § 672a Obchodného zákonníka, ale v konkrétnych okolnostiach tej ktorej veci môže byť hodnotená len ako v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, prípadne s dobrými mravmi alebo že nezodpovedá všeobecným náležitostiam právneho úkonu podľa § 37 a § 38 Občianskeho zákonníka. Všeobecné tvrdenia žalovaného o tom, že v konkurenčnej doložke dojedanej medzi žalobcom a žalovaným absentuje určenie územia alebo okruhu osôb a že časové vymedzenie konkurenčnej doložky je v rozpore s § 672a Obchodného zákonníka, avšak bez bližšej konkretizácie a špecifikácie prečo a v čom neurčenie územia alebo okruhu osôb je v rozpore s poctivým obchodným stykom, prípadne dobrými mravmi alebo spôsobuje neurčitosť tohto dojednávania a prečo a v čom doba trvania konkurenčnej doložky neprimerane obmedzuje žalovaného, preto boli nepostačujúce pre záver, že stranami dohodnutá konkurenčná doložka je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku alebo dobrými mravmi, prípadne že ide o neurčitý právny úkon. Rovnako tvrdenie žalovaného, že takto „neohraničený“ zákaz konkurencie v neprimeranej miere obmedzuje žalovaného v jeho ústavnom práve vykonávať podnikateľskú činnosť, avšak opäť bez bližšej konkretizácie a špecifikácie prečo a v čom obmedzuje žalovaného pri jeho podnikateľskej činnosti, bol nepostačujúci pre záver, že stranami dohodnutá konkurenčná doložka obmedzuje žalovaného v jeho ústavnom práve. Na tomto mieste potom odvolací súd poukazuje aj na to, že absolútnu neplatnosť právneho úkonu síce súdy vyhodnocujú ex offo, avšak môže sa tak stať len v prípade pre súd poznateľných dôvodov absolútnej neplatnosti právneho úkonu, inak je na strane sporu, aby uviedla také podstatné a rozhodujúce tvrdenia, ktoré by umožnili posúdiť aj pre súd inak nepoznatelné dôvody absolútnej neplatnosti právneho úkonu.

38. Pokiaľ žalovaný aj v odvolaní zotrval na tvrdení, že Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 4Obdo/17/2016 zo dňa 30.09.2016 judikoval, že ak má dôjsť k dojednávaniu konkurenčnej doložky medzi podnikateľmi, jej rozsah musí byť v súlade s § 672a Obchodného zákonníka, odvolací súd udáva, že najvyšší súd v ods. 34 konštatovaného rozhodnutia uviedol, že: „Právnym posúdením je činnosť

súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. V súvislosti s námietkami dovolateľa je potrebné uviesť, že nesprávne právne posúdenie veci (§ 241 ods. 2 písm. c) O. s. p.) je relevantným dovolacím dôvodom, avšak (na rozdiel od vád taxatívne vymenovaných v § 237 ods. 1 O. s. p.) nezakladá (súčasne) aj prípustnosť dovolania. Právne posúdenie veci je totiž realizáciou vlastnej rozhodovacej činnosti súdu, ktorou sa účastníkovi konania neodnímajú žiadne procesné práva, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva. V dôsledku toho by posúdenie, či odvolací súd (ne)použil správny právny predpis a či ho (ne)správne interpretoval alebo či zo správnych skutkových záverov vyvodil (ne)správne právne závery, prichádzalo do úvahy až vtedy, keby dovolanie bolo procesne prípustné, ale o taký prípad v danej veci nejde (viď R 54/2012 a tiež niektoré ďalšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, napr. rozhodnutie z 29. júna 2010 sp. zn. 1Cdo/62/2010, z 29. novembra 2010 sp. zn. 2Cdo/97/2010, z 9. júna 2011 sp. zn. 3Cdo/53/2011, z 24. mája 2011 sp. zn. 4Cdo/68/2011, z 3. mája 2011 sp. zn. 5Cdo/44/201, z 23. júna 2011 sp. zn. 6Cdo/41/2011, zo 14. augusta 2013 sp. zn. 7Cdo/17/2013).“. Najvyšší súd SR ako súd dovolací teda nepodrobil svojmu prieskumu právny názor súdov nižších inštancií o rozsahu a obsahu konkurenčnej doložky dojednanej v inom zmluvnom type ako v zmluve o obchodnom zastúpení, keďže v danej veci nebol daný zákonný rámec, aby dovolací súd vyhodnocoval, či vec bola správne právne posúdená. Napokon, samotný žalovaný, pokiaľ na konštatované rozhodnutie poukazoval a z tohto rozhodnutia citoval, nešlo o zistenia a závery Najvyššieho súdu SR, ale o zistenia a závery súdu prvej inštancie v konštatovanom rozhodnutí. Rozhodnutia súdu prvej inštancie a ani rozhodnutia odvolacích súdov však nespádajú pod pojem ustálenej rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít tak ako je tento vymedzený v čl. 2 ods. 2 CSP a ktorá prax je vyjadrená predovšetkým v stanoviskách alebo rozhodnutiach najvyššieho súdu, ktoré sú (ako judikáty) publikované v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a keď do tohto pojmu možno zaradiť aj prax vyjadrenú opakovane vo viacerých nepublikovaných rozhodnutiach najvyššieho súdu, alebo dokonca aj v jednotlivom, dosiaľ nepublikovanom rozhodnutí, pokiaľ niektoré neskôr vydané (nepublikované) rozhodnutia najvyššieho súdu názory obsiahnuté v skoršom rozhodnutí nespochybnili, prípadne tieto názory akceptovali a vecne na ne nadviazali (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 6. marca 2017, sp. zn. 3 Cdo 6/2017) a keď s prihliadnutím na čl. 3 základných princípov CSP do pojmu ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu treba zahrnúť aj rozhodnutia Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva, prípadne Súdneho dvora Európskej únie (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2017, sp. zn. 6Cdo/129/2017).

39. Pre úplnosť veci odvolací súd tiež udáva, že ani Ústavný súd SR v konštatovanom Náleze sp. zn. III. ÚS/101/2020-56 zo dňa 12.11.2020 nejudikoval, že kritériá konkurenčnej doložky, ktoré boli dohodnuté zmluvnými stranami v rámci zmluvnej voľnosti pri inom zmluvnom type, musia byť v súlade s podstatnými kritériami definovanými v ustanovení § 672a Obchodného zákonníka, ale Ústavný súd SR v konkrétnych okolnostiach posudzovanej veci uviedol, že: „Všeobecné súdy nereagovali ani na námietku sťažovateľky, ktorá považovala za potrebné na jej situáciu analogicky aplikovať ustanovenie § 672a Obchodného zákonníka zo zmluvy o obchodnom zastúpení, ktoré limituje platné uzavretie konkurenčnej doložky na teritoriálne alebo personálne obmedzenie, na činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia alebo má súťažnú povahu činnosti a na obdobie maximálne dvoch rokov po skončení zmluvy. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku krajského súdu však nie je možné ustáliť, či túto argumentáciu súdy vôbec vzali do úvahy, prípadne či ju pri hodnotení skutkových okolností prípadu sťažovateľky a otázky platnosti konkurenčnej doložky nepovažovali za relevantnú, prípadne či dospeli k záveru, že analogické použitie uvedeného ustanovenia v tomto konkrétnom prípade neprichádzalo do úvahy.“ (ods. 46) a následne uviedol, že: „Za situácie, v ktorej okresný súd a krajský súd nereagovali dostatočne a presvedčivo na obranu sťažovateľky o platnosti dojednanej konkurenčnej doložky a neprimeraného obmedzenia jej základného práva podnikat' a uskutočňovať podnikateľskú činnosť (či už v režime potencionálneho pracovno-právneho vzťahu alebo v režime obchodno-právneho vzťahu), a to za konkrétnych skutkových okolností sťažovateľky a vzhľadom na povahu zmluvného záväzku sťažovateľky voči žalobcovi, neposkytli základnému právu sťažovateľky podnikat' a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť primeranú ochranu v konaní, v ktorom sa sťažovateľka ochrany tohto práva domáhala“ (ods. 48), na základe čoho: „Ústavný súd považoval napadnuté rozhodnutie krajského súdu v rozsahu už uvedených nedostatkov za nedostatočne odôvodnené.“(ods. 49).

40. Pretože v konkrétnych okolnostiach súdnej veci skutočnosť, že v konkurenčnej doložke strany nedohodli územie, okruh osôb a doba trvania bola tri roky po zániku Zmluvy, bez ďalšieho nemohli viesť k záveru, že stranami dohodnutá konkurenčná doložka je absolútne neplatná pre rozpor so zásadami poctivého obchodného styku, prípadne s dobrými mravmi alebo pre neurčitosť alebo porušovanie či obmedzovanie ústavného práva podnikat' a pretože žalovaný neuviedol také podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia a nepodoprel ich takými dôkazmi, ktoré by boli spôsobilé zistiť pre súdy nepoznateľné dôvody absolútnej neplatnosti konkurenčnej doložky, odvolací súd vyhodnocuje ako správny záver súdu prvej inštancie, že konkurenčná doložka dojednaná žalobcom a žalovaným v rámci zmluvnej voľnosti v ich záväzkovom vzťahu založenom Zmluvou o spolupráci zo dňa 08.12.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.12.2016, je platným právnym úkonom.

41. Žalovaný mal v odvolaní tiež za to, že ak by sa odvolací súd stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že konkurenčná doložka bola dojednaná platne, je namieste uplatnenie moderačného práva súdu v zmysle § 301 Obchodného zákonníka a zníženie neprimerane vysokej zmluvnej pokuty uplatnenej žalobcom.

42. Obchodný zákonník v ustanovení § 301 umožňuje súdu znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. V tomto zákonnom ustanovení je teda upravená možnosť, nie povinnosť súdu zmluvnú pokutu moderovať, a preto toto zákonné ustanovenie nie je možné vykladať tak, že sám súd má nájsť dôvody pre moderáciu zmluvnej povinnosti, ale je na tej strane sporu, ktorá má povinnosť zmluvnú pokutu platiť, aby sa moderácie zmluvnej pokuty domáhala. Keďže súd nemôže uplatniť moderačné právo len zo svojej iniciatívy (obdobne v totožnej právnej otázke za totožnej právnej úpravy napr. rozsudok Vrchného súdu v Prahe sp. zn. 5Cno/320/2004 zo dňa 26.10.2004), ak súd má pristúpiť k moderácii zmluvnej pokuty, z hľadiska procesného práva je zároveň potrebné, aby strana, ktorej má byť moderácia zmluvnej pokuty na prospech, splnila si k takémuto nároku povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť tak, ako to vyplýva z čl. 8 CSP. Každý má totiž v konaní tvrdiť a preukázať tie skutočnosti, ktoré spôsobujú vznik jeho nároku alebo zánik jeho povinností a súd môže rozhodovať len v rozsahu splnenia povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti strán, a preto aj moderačné právo môže súd uplatniť len v rozsahu tvrdení a dôkazov tej strany sporu, ktorá má povinnosť platiť zmluvnú pokutu.

43. Žalovaný síce v konaní na súde prvej inštancie poukázal na neprimeranosť výšky zmluvných pokút, a to najmä vo vzťahu k výnosom, ktorý mal žalovaný zo spolupráce so žalobcom, avšak výnosy, resp. zisky zmluvných strán nevyjadrujú hodnotu a ani význam zabezpečovanej povinnosti, ktorou zabezpečovanou povinnosťou v súdnej veci boli špecifikované záväzky (povinnosti) žalovaného z titulu zmluvne dohodnutého zákazu konkurencie, pričom v zmysle § 301 Obchodného zákonníka zákonným rámcom pre moderáciu zmluvnej pokuty súdom je práve prihliadnutie na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Všeobecné a dôkazom nepodopreté tvrdenie žalovaného o výnosoch z uzavretej Zmluvy strán preto neboli spôsobilé na to, aby súdy k moderácii zmluvnej pokuty pristúpili. Pokiaľ potom v odvolaní žalovaný uvádzal aj ďalšie okolnosti, ktoré podľa neho zakladajú právo na moderáciu zmluvnej pokuty, odvolací súd musí konštatovať, že šlo o prostriedky procesnej obrany, ktoré žalovaný mohol uplatniť už v konaní na súde prvej inštancie, a preto ide o novoty, ktoré podľa § 366 v odvolaní použiť nemožno.

44. Vzhľadom na uvedené odvolací súd dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvej inštancie v napadnutom výroku III. vo veci samej je vecne správne, preto podľa § 387 ods. 1 CSP rozhodnutie vo výroku III. potvrdil.

45. Pre úplnosť veci a z dôvodu námietky žalobcu vo vyjadrení k odvolaniu, že vzhľadom na právoplatnosť výroku I. a výroku II. napadnutého rozhodnutia, odvolací súd sa nemôže zaoberať otázkou platnosti konkurenčnej doložky, odvolací súd udáva, že obsahom vysloveným vo výroku I. a výroku II. rozhodnutia súdu prvej inštancie boli zdržovacie nároky, t.j. povinnosti uložené žalovanému do budúcnosti, avšak zmluvnej pokuty sa žalobca domáhal za porušenie povinností, ktoré už nastalo a pretože zmluvná pokuta bola viazaná na porušenie povinností vyplývajúcich z dohodnutej konkurenčnej doložky, pri posudzovaní vecnej správnosti odvolaním napadnutého výroku III., odvolací súd bol oprávnený v kontexte odvolacej argumentácie žalovaného platnosť konkurenčnej doložky vyhodnocovať.

46. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodoval podľa § 396 ods. 1, § 262 ods. 1 a § 255 ods. 1 CSP a žalobcovi, ktorý mal v odvolacom konaní plný úspech, priznal proti žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100%, pričom podľa § 262 ods. 2 CSP o výške trov odvolacieho konania rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

47. Rozhodnutie bolo senátom odvolacieho súdu prijaté pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).